МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 09 дугаар сарын 29 № 04/81 Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Б.ЦОГТНАРАН ТАНАА

“7000 иргэн бензин удаа дараа авсныг И-Баримт системээс шүүж тогтоосон гэж төрийн байгууллага мэдээлж байгаа нь Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийг зөрчсөн, И-Баримт системийг зориулалтын бусаар ашиглаж, хүнийг мөрдөж, мөшгөсөн” гэх мэдээллийг иргэдээс Комисст гаргасныг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтаар тогтоосон бүрэн эрхийн хүрээнд хүлээн авч, Комиссын гомдол, мэдээллийн бүртгэлийн 2026-1015 дугаарт бүртгэж, хяналаа.

Энэ хүрээнд танай байгууллагаас тайлбар, баримт гаргуулан авч, эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийсэн. Комиссын гишүүний 2026 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр 04/1629 дугаар албан бичгээр танай байгууллагаас гаргуулахаар хүссэн дараах мэдээлэл, баримтыг ирүүлээгүй тул авагдсан баримтын хүрээнд дүгнэсэн болно. Үүнд:

1.Боловсруулсан мэдээллийн хүрээ, мэдээллийг боловсруулахдаа удаа дараа шатахуун авсан иргэдийн хэн болохыг тодорхойлсон, эсхүл тодорхойлох боломжтой байсан эсэх, энэ байдлыг нотлох лог бүртгэлийн хуулбар;

2.Мэдээллийг боловсруулах шийдвэр гаргасан, боловсруулсан албан тушаалтны нэр, мэдээллийг боловсруулсан цаг хугацаа, холбогдох лог бүртгэл;

3.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын систем (НӨАТУС)-д цугларсан иргэдийн хувийн мэдээллийг хамгаалах, мэдээлэлд хандах эрхийг зохицуулсан байгууллагын дотоод журам, бүртгэл бий эсэх, холбогдох баримт бичгийн хуулбар.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2026 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 162 дугаар захирамжаар байгуулсан газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлтийг тогтворжуулах, автобензиний хүртээмж нэмэгдүүлэх болон нөөцийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Шуурхай штабын үйл ажиллагаанд НӨАТУС-д авагдсан мэдээллийг боловсруулж, ашигласан байна. Шуурхай штабын 2026 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлд авагдсанаас Татварын ерөнхий газраас 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс шатахууны импорт, борлуулалтын мэдээллийг Засгийн газрын нэгдсэн мэдээллийн хяналтын системд байршуулсан бөгөөд “хэрэглэгч”, “баримтын тоо”, “давхцал”, “давтан хэрэглэгч” гэсэн үзүүлэлтээр мэдээлэл боловсруулан Шуурхай штабт танилцуулсан байна. Мэдээлэлд үндэслэн “08 дугаар сарын 05-11-ний өдрийн хооронд 330,250 хэрэглэгч баримт бүртгүүлсэн, давтан авч байгаа хэрэглэгчийн тоо 60-70 хувь болж өссөн” талаар танай газраас мэдээлэл хийжээ.

Боловсруулсан мэдээллийн талаар танай газрын 2026 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 02/2737 дугаар албан бичигт “...иргэнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох боломжтой мэдээллийг Шуурхай штабт дамжуулаагүй, зөвхөн нэгтгэсэн статистик мэдээлэл танилцуулсан” гэж тайлбарлажээ. Гэвч нэг хэрэглэгчийн өөр өөр төлбөрийн баримтыг холбон боловсруулж, давтан худалдан авалтыг тогтоох нь ойлгомжтой бөгөөд

1500500245

тодорхой хэрэглэгчийг хэн болохыг үл танигдуулах тодорхойлогч, код, хувьсагч ашигласан эсэх, хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгох арга хэмжээг боловсруулалтын аль шатанд хэрэгжүүлсэн эсхүл хүнийг тодорхойлох боломжтой байсан эсэх талаарх мэдээлэл, баримтыг Комисст ирүүлээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван Зургаадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт "Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй... Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална", Монгол Улс 1974 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр соёрхон баталж, 1976 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг баталгаажуулсан.

Эдгээр эрхийг хангах хууль зүйн баталгаа бий болгох зорилгоор Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг Монгол Улс 2021 онд баталсан. Уг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад хүний хувийн мэдээллийг хууль-д заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зарчмыг тогтоосон. Төрийн байгууллага нь хууль-д заасан үндэслэлээр (6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалт), мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүйгээр хууль-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх (6 дугаар зүйлийн 6.1.6 дахь заалт) зорилгоор хувийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулна.

Хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгож статистикийн мэдээлэл бэлтгэхээр мэдээллийг ашиглах (6 дугаар зүйлийн 6.2.5 дахь заалт), мэдээлэл цуглуулсан анхны зорилгоос үл хамааран статистикийн мэдээлэл бэлтгэх зорилгоор мэдээлэл боловсруулж, ашиглах (11 дүгээр зүйлийн 11.2 дахь хэсэг) төрийн байгууллагын бүрэн эрхийг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар тогтоосон. Энэ бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийг баримтлана. Тодруулбал, НӨАТУС-д авагдсан мэдээллийг уг хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан "хүн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүйгээр, тэдгээрийн эрэлт, хэрэгцээг харгалзан эдийн засаг, бизнесийг дэмжих, судалгаа, шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх, мэдээллийн ил тод байдал, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх" зорилгоор боловсруулах бөгөөд ийнхүү нийтэд ил болгох нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт, нээлттэй өгөгдлийг нийтлэх хугацааг Засгийн газар тогтооно (12 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг).

Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 96 дугаар тогтоолоор төрийн байгууллагаас нийтлэх 691 төрлийн нээлттэй өгөгдлийн жагсаалтыг баталсны дотор танай газраас дараах 17 төрлийн нээлттэй өгөгдлийг нийтлэхээр заажээ. Үүнд:

1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн хөдөлгөөний мэдээлэл;
2. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн мэдээлэл;
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн мэдээлэл;
4. Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд бус орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлан мэдээлэл;
5. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай татвар төлөгчдийн татвар төлөлтийн мэдээ;
6. Улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлогын гүйцэтгэл;
7. Эдийн засгийн салбарын ангиллаар, зөрчлийн төрлөөр;
8. Татварын маргаан таслах зөвлөлийн шийдвэрийн мэдээлэл;
9. Татварын албаны зөвлөгөө өгөх тусгай дугаарын хандалт;
10. Тусгай дугаарт ирсэн гомдлын тоо, шийдвэрлэлтийн бүртгэл;

11. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн мэдээлэл, хариуцлагын хэлбэр, татварын албаар;
12. Хувь хүний орлогын албан татварын тайлангийн нэгтгэл /ТТ-06 маягт/, татварын албаар;
13. Татвар төлөгч хувь хүний мэдээлэл, татварын албаар;
14. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн мэдээ, татварын албаар;
15. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын болон хувь хүний орлогын албан татварын тайланг хялбаршуулсан горимоор ирүүлсэн тайлангийн нэгтгэл, татварын албаар;
16. Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн мэдээ, татварын албаар;
17. Татварын статистик мэдээлэл зэрэг болно.

Эдгээр нээлттэй өгөгдөл нь иргэн, аж ахуйн нэгжийн татвар төлөлт, бүртгэл, хяналттай холбоотой байх бөгөөд иргэдийн худалдан авалтын талаарх өгөгдөлд үл хамаарч байна. Мөн танай газраас НӨАТУС-д авагдсан худалдан авалтыг мэдээллийг Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.7 дахь хэсгийг баримтлан боловсруулсан гэх тайлбар ирүүлжээ. Гэвч энэ зохицуулалт нь хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгчийн дамжуулсан төлбөрийн баримтын мэдээлэлтэй танилцах эрх бүхий этгээдийн хүрээг тогтоож, бусад этгээд тухайн мэдээлэлтэй танилцах, задруулахыг хориглосон зохицуулалт бөгөөд төлбөрийн баримтын мэдээллийг аливаа зорилгоор боловсруулах бүрэн эрхийг олгоогүй байна.

НӨАТУС-д үндэслэн иргэдийн шатахууны худалдан авалтын мэдээллийг боловсруулж, ашигласан нь уг системийн хууль ёсны зорилгод үл хамаарах, эрх зүйн үндэслэлгүй байна. Мөн “хэрэглэгчийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох боломжгүй, статистик мэдээллийг Шуурхай штабт танилцуулсан” гэх тайлбарыг нотлох баримтыг Танай газраас Комисст ирүүлээгүй.

НӨАТУС нь иргэний өргөн хүрээтэй хувийн мэдээллээс гадна худалдан авсан бараа, үйлчилгээний төрөл, худалдан авалт хийсэн огноо, байршил, давтамж зэрэг амьдралын хэв маягийг тодорхойлох мэдээллийг агуулдаг. Эдгээр мэдээллийг холбон боловсруулж, хувь хүний хэрэглээний дадал, зорчих хэвшил, эдийн засгийн нөхцөл байдал, амьдралын хэв маягийг тодорхойлох боломжтой тул зөвхөн хуулиар тогтоосон зорилго, үндэслэл, журмын хүрээнд мэдээллийг боловсруулж, ашиглах ёстой.

Иймд хүний хувийн мэдээллийн хамгаалах, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтад заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. НӨАТУС-д авагдсан мэдээллийг зөвхөн хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмын дагуу боловсруулах, ашиглах зарчим, зөрчлийг шалгах, хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгах;

2. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2022 оны 200 дугаар тогтоолоор батласан “Мэдээлэл хариуцагчаас нээлттэй өгөгдөл бий болгох, нийтлэхэд тавигдах шаардлага, ашиглах нөхцөл, журам”-ын 2.2-д заасны дагуу НӨАТУС болон татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан дахь хүний хувийн мэдээллийг ашиглахыг хязгаарлах, устгах, хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгох журам, зааварчилгааг баталж мөрдүүлэх. Уг журамд Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12 дугаар зүйлийн 12.10, 12.11, 12.12, 12.13 дахь хэсгийн зохицуулалтыг тусгах;

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.5 дахь заалтад заасны дагуу хүний хувийн мэдээлэл боловсруулах үйл ажиллагаанд мэдээллийн

аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж, тогтоогдсон эрсдэлийг бууруулах техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь бууруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан.

Зөвлөмжийн хэрэгжүүлж, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА